

[별표]

산사태현장조사단 구성 및 운영기준(제11조 관련)

1. 산사태현장조사단의 전문가 인력풀 구성

가. 산림청장은 산사태 피해 발생 시 원인조사를 통한 복구방안 자문이 필요한 경우 산사태 현장 조사를 할 수 있다. 이 경우 산림청장은 관련분야 전문가가 참여하는 산사태현장조사단을 편성하여 현장 조사를 하여야 한다.

나. 산림청장은 산사태현장조사단 편성을 위하여 다음 어느 하나의 자격을 갖춘 전문가를 관련 학계, 기관, 단체 등으로부터 추천을 받아서 지역별 및 전문분야별로 구성한다.

- 1) 「고등교육법」 제2조제1호에 따른 학교에서 관련분야 조교수 이상으로 재직하고 있거나 재직하였던 사람
- 2) 관련분야 박사학위를 취득한 후 산사태 관련 연구기관에서 연구 또는 실무경력이 있는 사람
- 3) 관련분야 석사학위를 취득하거나 기술사 자격증을 소지한 사람으로 관련분야에서 3년 이상 실무경험이 있는 사람
- 4) 산사태 관련된 기관에서 10년 이상 근무경력이 있는 임·직원
- 5) 그 밖에 산림청장이 조사의 공정성과 전문성을 확보하기 위하여 필요하다고 인정하는 사람

다. 산사태현장조사단에 참여하는 전문가는 산림청장이 위촉하며, 그 임기는 3년으로 하고 연임할 수 있다.

라. 산림청장은 산사태현장조사단에 참여하는 전문가를 위촉할 때에는 해당 전문가로부터 산사태현장조사단 등록 신청서, 개인정보의 수집 및 활용

동의서, 산사태현장조사 참여자 보안서약서를 제출받아야 한다.

마. 산림청장은 산사태현장조사단 인력풀에 포함된 전문가가 다음 어느 하나의 경우에는 해촉할 수 있다.

- 1) 심신장애로 인하여 직무를 수행할 수 없게 된 경우
- 2) 직무와 관련된 비위사실이 있는 경우
- 3) 직무태만, 품위손상이나 그 밖의 사유로 인하여 직무에 적합하지 않다고 인정되는 경우
- 4) 스스로 직무를 수행하는 것이 곤란하다고 의사를 밝힌 경우

바. 개인정보 보호 및 관리에 관한 사항은 「개인정보 보호법」에 따른다.

2. 산사태현장조사단의 편성 및 운영

가. 산림청장은 산사태현장조사단을 직접 운영하거나 조사의 객관성, 전문성 및 신속성 확보를 위하여 공개경쟁을 통해 외부 전문기관에서 운영하도록 할 수 있다.

나. 산림청장 또는 외부 전문기관은 ‘제1호 나목’에 따라 구성된 인력풀에서 5명 내외의 전문가를 선정하여 산사태현장조사단을 편성하고 현장 조사를 하여야 하며, 편성된 단원 중 최고 고령자 또는 단원들이 호선하여 단장을 임명한다.

다. 산림청장 또는 외부 전문기관은 산사태현장조사단을 지원하기 위하여 소속 직원을 간사로 임명할 수 있으며, 간사는 ‘제6호’의 의견서 작성에 참여할 수 없다.

라. ‘제1호가목’에 따라 현장 조사를 하는 경우, 산림청장 또는 외부 전문기관은 다음과 같이 산사태현장조사단의 단원을 선정하여 편성한다.

- 1) ‘제1호나목’에 따라 구성된 인력풀의 전문가에 대한 각각의 순서를 정

한 후, 차례로 해당 현장 조사의 참여 여부를 전화, 문자메시지, 전자우편 등으로 확인하여 선정

2) 다음번의 현장 조사 시에는 바로 직전에 선정된 전문가의 다음번 순서부터 해당 현장 조사의 참여 여부를 '1)'과 같은 방법으로 선정

마. '라목'에 따라 참여 여부를 확인한 결과 수락한 사람이 없는 경우에는 아래와 같이 단원을 선정할 수 있다.

1) 해당 지역의 전문가 중 참여자가 없는 경우 : 인근 지역의 인력풀에서 단원을 선정

2) 인력풀의 모든 전문가가 참여할 수 없는 경우 : '제1호나목' 자격 기준을 갖춘 전문가를 단원으로 선정하여 해당 현장 조사에만 참여

바. 산사태현장조사단의 단원이 조사계획 수립 중 또는 조사 중에 산사태 피해지와 이해관계가 있는 등 해당 조사에 공정을 기할 수 없는 현저한 사유가 있는 경우에는 해당 조사에서 제척한다.

사. '바목'의 제척 사유에 해당하는 단원 등은 단장 또는 산림청장과 협의하여 스스로 해당 조사의 참여를 회피할 수 있다.

아. 산림청장은 원활한 산사태 현장 조사를 지원하기 위하여 조사체계, 조사항목, 조사 및 분석 방법, 결과 보고사항 등이 포함된 산사태현장조사단 운영계획을 매년 수립하여야 한다.

3. 산사태현장조사단의 임무와 역할

가. 산사태현장조사단은 다음의 임무와 역할을 수행한다.

1) 산사태 및 토석류 등 발생원인, 피해상황 조사

2) 산사태 및 토석류 등 피해지에 대한 복구방안 제시

3) 산사태와 관련한 대국민 홍보활동으로 올바른 산사태 정보 제공

4) 그 밖에 산사태 등과 관련된 조사·분석

나. 단장은 다음의 임무와 역할을 수행한다.

- 1) 산사태 피해 현장 조사 및 복구 등의 컨설팅 진행 총괄·조정
- 2) 단원의 지휘 및 임무와 역할 부여
- 3) 산사태현장조사단 회의 소집 및 진행
- 4) 산사태 현장조사 결과보고서 작성 총괄 및 조사결과 보고
- 5) 조사·분석 활동 등에 필요한 사항을 산림청장에게 지원 요청
- 6) 그 밖에 조사단 등의 총괄·지휘를 위하여 필요한 사항

다. 간사는 다음의 임무와 역할을 수행한다.

- 1) 현장 조사에 필요한 행정 지원 및 현장 안내
- 2) 산사태 피해 발생지 사전 답사 및 기록 유지
- 3) 산사태 현장조사 결과보고서 등 작성 지원
- 4) 그 밖에 산사태현장조사단 운영에 필요한 사항으로 단장이 지시하는 임무

4. 현장조사 대상 및 조사계획 수립

가. 산사태현장조사단은 다음 어느 하나의 산사태 및 토석류 등 피해지에 대한 조사를 수행할 수 있다.

- 1) 인명피해 발생지
- 2) 대규모 피해지 중 현장조사가 필요하다고 인정되는 지역
- 3) 언론에 보도된 지역 중 현장조사가 필요하다고 인정되는 지역
- 4) 그 밖에 산림청장 또는 산림재난방지기관의 장이 조사가 필요하다고 인정하는 지역

나. 산림청장은 산사태현장조사 시 필요한 경우 다음의 사항이 포함된 조사

계획을 수립하여 산사태 현장조사 대상지 관할 산림재난방지기관의 장에게 통보할 수 있다.

- 1) 현장조사 대상지
- 2) 조사기간
- 3) 현장조사단 편성안

5. 산사태 피해 현장조사 관련 정보 제공

가. 산림청장은 산사태 조사대상지에 대한 산림사업(목재수확, 임도시설, 숲가꾸기 등) 시행 내역 등의 기초 정보를 산사태현장조사단에 제공할 수 있다.

나. 단장은 산림재난방지기관의 장에게 산사태 현장조사 및 원인분석을 위하여 필요한 자료의 열람 또는 제공을 요구할 수 있다.

다. 지역산사태예방기관의 장은 단장으로부터 산사태 현장조사 및 원인분석을 위하여 필요한 자료 열람 또는 제공을 요청받은 때에는 불가피한 사유가 있는 경우를 제외하고는 제공하여야 한다.

6. 현장조사 및 의견서 작성

가. 산림청장은 산사태현장조사단의 현장조사를 위하여 현장 출입 권한이 있는 자에게 미리 현장 출입을 요청하여야 한다. 다만, 긴급한 경우 현장 출입의 요청을 생략할 수 있다.

나. 산림청장은 산사태현장조사단의 안전을 확보할 수 있는 시기를 정하여 현장 조사를 하도록 하여야 하며, 가능하면 현장 훼손이 이루어지기 전에 실시하도록 노력하여야 한다.

다. 단장과 단원은 현장조사를 하고 별지 제1호서식의 개인별 조사 야장과 조

사 의견이 모아진 별지 제2호서식의 현장조사 의견서를 작성하여야 한다.
이 경우 현장조사에 참여한 단장과 단원은 현장조사 의견서에 기명날인
하거나 서명하여야 한다.

라. 단장은 임무 수행과 관련하여 산사태현장조사단의 운영에 필요한 중요
사항 결정과 조사 결과 등의 분석을 위하여 회의를 개최할 수 있다.

마. 단장은 산사태 현장조사와 관련한 관계자를 ‘라목’의 회의에 참석하도
록 하여 설명, 질의, 답변하게 할 수 있다.

바. 단장은 필요한 경우 산림청장에게 추가 조사를 요청할 수 있다. 이 경우
산림청장은 요청 사항을 검토한 후 조사가 필요하다고 인정되면 산사태현
장조사단을 보강하여 추가 조사를 하여야 한다.

7. 조사 결과의 제출 및 공개

가. 단장은 현장 조사를 완료한 때에는 별지 제2호서식의 현장조사 의견
서를 토대로 최종 조사결과 보고서를 작성하여 산림청장에게 제출하
여야 한다.

나. 조사 결과에 대한 정보 공개 여부의 결정은 「공공기관의 정보공개에 관
한 법률」 제9조에 따른다.

다. 단장과 단원 등은 조사과정에서 취득한 정보를 원래의 조사목적 이외의
용도로 이용하거나 타인에게 제공하여서는 안 된다.